

△△△△△△△△ 상임감사

회수, 통보

제 목	산업안전보건관리비 계상 소홀
소 관 기 관	△△△△△△△△△△△△△
조 치 기 관	△△△△△△△△△△△△△
조 치 기 한	처분(요구)일로부터 각 2개월, 1개월 이내
내 용	

1. 업무개요

고용노동부에서는 산업 안전 및 보건에 관한 기준을 확립하고 그 책임의 소재를 명확하게 하여 산업재해를 예방하고 쾌적한 작업환경을 조성함으로써 노무를 제공하는 사람의 안전 및 보건을 유지·증진함을 목적으로 「산업안전보건법」을 제정·운영 중에 있다.

「산업안전보건법」 제72조, 같은 법 시행령 제59조 및 제60조와 같은 법 시행규칙 제89조에 따라 건설업의 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준을 정함을 목적으로 「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」을 고시하였다.

2. 관계법령 및 판단기준

고용노동부에서는 「고용보험 및 산업재해보상보험의 보험료징수 등에 관한 법률」 제14조제3항, 제4항 및 제7항과 같은 법 시행령 제13조 및 같은 법 시행규칙 제12조

및 제12조의2에 따라 매년 적용할 “사업 종류별 산재보험료율”과 “통상적 경로와 방법으로 출퇴근하는 중 발생한 재해에 관한 산재보험료율”을 고시하고 있다.

「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준(고용노동부 고시 제2025-11호, 시행 2025.2.12.)」 제3조(적용범위)에 따르면 이 고시는 법(산업안전보건법) 제2조 제11호의 건설공사 중 총 공사금액 2천만원 이상인 공사에 적용하며, 같은 고시 제4조(계상의무 및 기준)제1항에 따라 발주자가 도급계약 체결을 위한 원가 계산에 의한 예정가격을 작성하거나 자기 공사자가 건설공사 사업 계획을 수립할 때에는 다음 각 호에 따라 산정한 금액 이상의 안전보건관리비를 계상하여야 한다.

다만, 발주자가 재료를 제공하거나 물품이 완제품의 형태로 제작·납품되는 경우에는 해당 재료비 또는 완제품의 가액을 대상액에 포함하여 산출한 산업안전보건관리비와 해당 재료비 또는 완제품의 가액을 대상액에서 제외하고 산출한 산업안전보건관리비의 1.2배에 해당하는 값을 비교하여 그 중에 작은 값 이상의 금액으로 계산한다.

1. 대상액이 5억원 미만* 또는 50억원 이상일 경우에는 대상액에 [별표 1] “공사종류 및 규모별 산업안전보건관리비 계상 기준표”에서 정한 비율을 곱한 금액

2. 대상액이 5억원 이상 50억원 미만일 때에는 대상액에 [별표 1] “공사종류 및 규모별 산업안전보건관리비 계상 기준표”에서 정한 비율을 곱한 금액에 기초액을 합한 금액

[표 1] 공사종류 및 규모별 산업안전보건관리비 계상 기준표

구 분 공사종류	대상액 5억원 미만인 경우 적용 비율(%)	대상액 5억원 이상 50억원 미만인 경우		대상액 50억원 이상인 경우 적용 비율(%)	영 별표5에 따른 보건관리자 선임 대상 건설공사의 적용비율(%)
		적용비율 (%)	기초액		
건축공사	3.11%	2.28%	4,325,000원	2.37%	2.64%
토목공사	3.15%	2.53%	3,300,000원	2.60%	2.73%
중건설공사	3.64%	3.05%	2,975,000원	3.11%	3.39%
특수건설공사	2.07%	1.59%	2,450,000원	1.64%	1.78%

※ 자료: 「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준(고용노동부 고시 제2025-11호, 시행 2025.2.12.)」 일부 발췌

[표 2] 2025년 토목·조경·산업환경설비공사 원가계산 제비율 적용 기준(조달청) 건설업 분류

구 분	건설업 분류	비고
건축공사	「건설산업기본법 시행령」(별표 1) 제1호 ‘나’목, 제2호의 전문공사로서 건축물과 관련하여 분리하여 발주되었고 시간적·장소적으로도 독립하여 행하는 공사	
토목공사	「건설산업기본법 시행령」(별표 1) 제1호 ‘가’목, ‘라’목, 제2호의 전문공사로서 건축공사 외의 시설물과 관련하여 분리하여 발주되었고 시간적·장소적으로도 독립하여 행하는 공사	
중건설공사	「건설산업기본법 시행령」(별표 1) 제1호 ‘가’목, ‘라’목 해당공사 중 다음과 같은 공사 및 이와 함께 부대하여 현장 내에서 행하는 공사 - 고제방·댐 공사, 화력·수력·원자력·열병합 발전시설, 터널신설공사 등	
특수건설공사	「건설산업기본법 시행령」(별표 1) 제1호 ‘마’목로서 시행규칙(별표3)에서 구분한 조경공사	

※ 자료: (2025.1.1. 입찰공고분부터 적용) 2025년 토목·조경·산업환경설비공사 원가계산 제비율 적용 기준(조달청) 일부 발췌

[표 3] 산업안전관리비 산출 기준

구분	산출식	비고
도급자관급자재 미포함	$[\text{재료비} \times \text{직접노무비}] \times \text{요율} + \text{기초액}$	
도급자관급자재 포함	$[\text{재료비} \times \text{직접노무비} + \text{도급자관급}] \times \text{요율} + \text{기초액}$	비교하여 작은 금액 선택
	$[(\text{재료비} \times \text{직접노무비}) + \text{요율}] \times 1.2 + \text{기초액}$	

※ 자료: (2025.1.1. 입찰공고분부터 적용) 2025년 토목·조경·산업환경설비공사 원가계산 제비율 적용 기준(조달청) 일부 발췌

3. 감사결과 확인된 문제점

이에, 2023. 2. 4.부터 감사일 현재(2026. 2. 27)까지 △△△△△△△△△△△△에서 총 공사금액 2천만원 이상인 공사에 대한 산업안전보건관리비 계상 현황을 점검하였다.

그 결과, [표 4]과 같이 “2023년 △△△△△ 안내표지판 제작 및 설치”, “2024년 △△△△△ 안내표지판 제작 및 설치” 2건의 공사에 대하여 산업안전보건관리비 계상을 미이행한 사실을 확인하였다.

[표 4] 발주공사 산업안전보건관리비 계상 현황

(단위: 천원)

계약명	공사금액	공사기간	계약업체	산업안전보건관리비 계상 여부
2023년 △△△△△ 안내표지판 제작 및 설치	30,000	2023.3.30. ~ 2023.5.30.	(주)△△	X
2024년 △△△△△ 안내표지판 제작 및 설치	30,000	2024.6.3. ~ 2024.7.26.	(주)△△	X
2025년 △△△△△ 안내표지판 제작·설치	29,150	2025.4.17. ~ 2025.5.11.	(주)△△	O

※ 자료출처 : 사무소 제출자료 재구성

또한, “2025년 △△△△△ 안내표지판 제작·설치” 공사에 대하여는 산업안전보건관리비는 계상하였으나, 해당 공사 건은 특수건설공사(조경공사) 임에도 자체 설계한 설계내역서의 산업안전보건관리비 계상 요율이 특수건설공사 요율(2.07%)이 아닌 건축공사 요율(3.11%)을 적용하여, [표 5]와 같이 공사비 76,962원을 과다 집행하는 결과를 초래하였다.

[표 5] 산업안전보건관리비 계상 소홀 현황(2025년 △△△△△ 안내표지판 제작·설치)

(단위: 원)

구분	사무소(부적정)	재적용(적정)	회수 예정금액
재 료 비	2,676,402	2,676,402	
직 접 노 무 비	3,431,005	3,431,005	
간 접 노 무 비	490,633	490,633	
기 계 경 비	13,336,369	13,336,369	
산 재 보 험 료	139,610	139,610	
고 용 보 험 료	39,608	39,608	
산업안전보건관리비	189,940	126,423	
기 타 경 비	362,892	362,892	
일 반 관 리 비	1,239,987	1,236,176	
이 윤	753,187	750,550	
공급가액	22,659,633	22,589,668	
부 가 가 치 세	2,265,963	2,258,966	
단 수 정 리	-596	-596	
준 공 금 액	24,925,000	24,848,038	76,962

※ 자료출처 : 사무소 준공금 정산 자료 재구성

따라서, △△△△△△△△△△△△△는 과다 집행된 공사비 76,962원에 대한 회수가 필요하며, 동일 사안이 반복 발생하지 않도록 직원 교육 등을 통한 재발 방지 대책 마련이 필요할 것으로 판단된다.

관련부서 의견

△△△△△△△△△△△△△△는 감사 결과를 수용하며, 향후 동일 사안이 발생하지 않도록 재발 방지 대책을 마련하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

이사장(△△△△△△△△△△△△△△장)은 2025년 △△△△△ 안내표지판 제작·설치 사업을 추진하며 산업안전보건관리비 효율 적용 오류로 과다 지급된 공사비 76,960원을 회수하시기 바랍니다.(회수)

이사장(△△△△△△△△△△△△△△장)은 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통한 재발 방지 대책을 마련하시기 바랍니다.(통보)